



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/28/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

תובעת	1	נציגות הבית המשותף מרחוב שדרות העצמאות 32 בת ים ע"י צבי זילברשטיין ו/או עמנואל הרשקוביץ
נתבעים	נגד	באמצעות עו"ד שמיר מסיקה כנרת שד העצמאות 38, בת ים טל': 0524873940 פקס: 0777080882
	1	אלוש משה לורן שד העצמאות 32, בת ים טל': 054-7007107
	2	אלוש חנה פבריסיה שד העצמאות 32, בת ים טל': 054-7007107
	3	זפולסקי סבטלנה באמצעות עו"ד אלבז גדי החרמון 1, נתניה טל': 0528245815 פקס: 097487610
	4	בראשי זיוה רונית שד' העצמאות 32/11 בת ים ו/או הקנה 8/3 מעלה אדומים טל': 050-6260480
	5	סוויסה מאיר באמצעות עו"ד אלבז גדי החרמון 1, נתניה טל': 0528245815 פקס: 097487610

פסק דין

1. תביעה כספית לתשלום חובם של הנתבעים לנציגות הבית המשותף עבור שיפוץ הבית המשותף ותשלומים שוטפים להחזקתו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/28/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העובדות הצריכות לענייננו וטענות הצדדים

2. ענייננו בבית המשותף ברחוב העצמאות 32 בת ים, הידוע כגוש 7136 חלקה 218 (להלן – **הבית המשותף**). על פי נסח הרישום לבית המשותף 19 תתי חלקות רשומות (יוער כי על פי הצהרת התובעים לבית 16 דירות; ראו סיכומי התובעת בעמ' 14 לפרוטוקול). התובעים הם בעלי דירות בבית המשותף, כמפורט להלן: נתבעים 1-2 הם בעלי תת חלקה 5; נתבעת 3 היא בעלים של תת חלקה 6; ונתבעים 4-5 הם הבעלים של תת חלקה 11.
3. בעקבות עבודות לחיזוק הבית הסמוך לבית המשותף מושא התביעה בחודש ינואר 2020 או בסמוך לאחריו, נפגעו יסודות הבית המשותף ובעקבות כך, ביום 13.1.2020 הוצא צו פינוי מאת עיריית בת ים לכל בעלי הדירות בבית המשותף וביום 14.1.2020 הוכרז הבית המשותף כבית מסוכן.

במכתב הממוען לבעלי הדירות בבית המשותף ושנחתם על ידי מהנדס העיר בת ים דאז, יהושע פתאל מיום 14.1.2020 (להלן ובהתאמה – **הודעה על הכרזת מבנה מסוכן ומהנדס העיר**), נכתב כלהלן:

”א.ג.ג.”

הנדון: הודעה לדיירים על הכרזת מבנה מסוכן
ודרישה לביצוע עבודות רח' העצמאות 32 בת-ים
גוש: 7136 חלקה: 218 (להלן: "הכנס")

- בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק העזר לבת-ים (מבנים מסוכנים), התשמ"ד-1984 (להלן: "חוק העזר"), הריני לפנות אליכם:
1. בעקבות ביקורות שנערכו בנכס ע"י מהנדסים ביום 12.1.2020, 13.1.2020 נמצא כי הנכס שבכותרת הינו **מבנה הנמצא בסכנה מיידית ליציבותו וסכנה לקריסתו בגינם הומלץ להוציא צו פינוי וסגירה מידי למבנה**, אשר עלולים לסכן את המחזיקים, את הציבור ו/או את הנכסים הסמוכים. העתק מחוות הדעת מצ"ב מסומן "א" מהווה חלק בלתי נפרד ממכתבי זה.
 2. הנכם נדרשים לנקוט בכל הפעולות המיידיות והנוספות הנדרשות לצורך שיקום המבנה, וזאת בהתאם להנחיות מהנדס מוסמך ובאחריותו, וזאת בתוך 21 יום מיום קבלת מכתבי זה.
 3. בהתאם לסעיף 11 לחוק העזר, אי היענות לדרישות לביצוע העבודות מהווה עבירה פלילית לפי חוק העזר הנ"ל ועשויה לגרור הגשת כתב אישום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/28/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. מובהר כי אין במכתבי זה כדי לפטור אתכם מהאחריות המשפטית, הנזיקית או הפלילית החלה עליכם על כל נזק לנפש או לרכוש שיגרם.

כמו כן, למכתב צורפה חוות דעת הנדסית מפורטת עליה אעמוד בהמשך.

4. יצוין כי בעקבות צו הפינוי וההכרזה על הבית כמבנה מסוכן, דיירי הבית המשותף הוצאו מדירתם למשך חודש ימים עד לביצוע עבודות חיזוק דחופות ומיידיות להסרת סכנת קריסת הבית המשותף, לרבות חיזוק העמוד הצפון מערבי ששקע בעקבות העבודות בבית הסמוך. אין מחלוקת כי עבודות החיזוק בקשר להסרת סכנת הקריסה בוצעו על ידי עיריית בת ים. מנגד, אין גם מחלוקת שנותרו עבודות ביחס להסרת המסוכנות.
5. כפי הנטען בכתב התביעה, לצורך המשך העבודות להסרת המסוכנות נבחר ועד שיפוץ לבית המשותף, שלאחר בחינת מספר הצעות מחיר התקשר עם קבלן לביצוע העבודות, שלדג- אילון שלדג קבלנים בע"מ (להלן – **הקבלן**). תקציב השיפוץ עמד על סך של 648,560 ש"ח לפי הפירוט הבא: קבלן נבחר – 544,000 ש"ח; שכר מהנדס/מפקח – 13,600 ש"ח; הוצאות משפטיות וחריגות – 90,960 ש"ח.
6. עוד נטען, כי הליך ההתקשרות וגביית הכספים נעשה בליווי והנחיה של האגודה לתרבות הדור. ואכן, לפי הנטען בכתב התביעה כלל בעלי הדירות בבית המשותף שילמו את חלקם היחסי בעלויות השיפוץ, מלבד הנתבעים שלא שילמו את חלקם חרף פניות חוזרות ונשנות אליהם. התוצאה היא שלא ניתן להשלים את השיפוצים וכלל בעלי הדירות חשופים לאישום בפלילים או קנסות. כמו כן ונוכח מצבו של הבית המשותף קיימת סכנה להתגורר בו ובעלי הדירות חשופים גם לאחריות נזיקית.
7. בנוסף, נטען כי חלק מהנתבעים נמנעים גם מלשלם את חלקם בתחזוקת הבית המשותף.
8. אשר על כן, בהתאם לאמור בכתב התביעה חובם של הנתבעים נכון למועד כתב התביעה הוא כלהלן:
 - (-) נתבעים 1-2: סך של 41,945 ש"ח המורכב מהחוב עבור השיפוץ בהתאם לחלקם בבית המשותף בסך 39,695 ש"ח וחוב עבור תחזוקת הבית המשותף (חודשים אוקטובר ונובמבר 2020 ושנת 2021) בסך של 2,250 ש"ח.
 - (-) נתבעת 3: סך של 43,316 ש"ח המורכב מהחוב עבור השיפוץ בהתאם לחלקה בבית המשותף בסך 41,816 ש"ח וחוב עבור תחזוקת הבית המשותף (חודשים מרץ-דצמבר 2020 ושנת 2021) בסך של 1,500 ש"ח.
 - (-) נתבעים 4-5: סך של 44,543 ש"ח עבור חובם עבור השיפוץ בהתאם לחלקם בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/28/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. נתבעים 1-2 לא הגישו כתב הגנה. נתבעים 3 ו-5 הגישו ביום 27.4.2022 בקשה שכותרתה כך: "בקשה לדחיית התביעה. לחילופין בקשה למחיקת התביעה. לחילופין חילופין בקשה להעברת ניהול התיק לבית משפט השלום בהתאם לסעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984". בבקשה נטען כי מאחר שהקבלן של הבית הסמוך (להלן – **בובליל**) אחראי לנזקים שנגרמו לבית המשותף יש להפנות את התביעה נגדו ולא נגד הנתבעים אשר הם הניזוקים ולא המעוולים. משכך, התבקש להורות על דחיית התביעה או לחילופין להורות על מחיקת התביעה או להורות על העברת התיק לבית משפט השלום אשר ידון בתביעה נגד הקבלן של אתר הבנייה הסמוך האחראי על הנזקים בבית המשותף.
10. בתגובה נטען כי בסופו של יום מדובר בחוב כספי של הנתבעים כבעלי דירות בבית המשותף ועל אף שהכרזת המבנה כמסוכן היא ככל הנראה כתוצאה מהעבודות בבית המשותף, אין בכך כדי לפטור את הנתבעים לשלם את חלקם עבור החזקת הבית המשותף ובכלל זה העלויות בגין הסרת המסוכנות.
11. בהחלטתי מיום 2.5.2022 קבעתי כי הבקשה תידון במועד הדיון. יצוין כי עד עצם היום הזה הנתבעים לא טרחו להגיש כתב הגנה.

ההליכים הדיוניים בתיק

12. לאחר דחיות שונות התקיים קדם משפט ביום 27.6.2022 במסגרתו טענה ב"כ הנציגות כי העבודות להסרת המסוכנות מצויות בעיצומן, עיריית בת ים עשתה עבודות לחיזוק עמודים והחזירה את הדיירים לגור בבית המשותף אך דרשה מהם להשלים את העבודות לצורך הסרת מסוכנות. מנגד, נטען מטעם הנתבעים כי ה"ה זילברשטיין והרשקוביץ המייצגים לכאורה את נציגות הבית המשותף התקשרו עם קבלן שיפוץ ללא הסמכה של האסיפה הכללית וטרם הוגשו הליכים נגד בובליל, שבעטיי הוכרז על המבנה כמבנה מסוכן. כמו כן, נטען ע"י הנתבעים כי העבודות שנעשות ע"פ כתב הכמויות כוללות גם עבודות שאינן בליבת העבודות שצריכות להיעשות לצורך הסרת המסוכנות של הבית המשותף והתובעת אינה יכולה לחייב את הנתבעים בעלויות אלה.
13. בהחלטתי מיום 27.6.2022 קבעתי כי תוך עשרה ימים הנתבעים ייפגשו עם המהנדס שלטענת הנציגות חתום על כתב הכמויות על מנת לבחון האם השיפוצים היו מחויבים ונכנסו תחת ההגדרה של החזקה תקינה של הבית המשותף בהתאם למתווה שנאמר על ידי בדיון. כמו כן, הצעתי לצדדים כי במסגרת פסק דין שיינתן ייקבע סד זמנים שיינתן לנציגות לצורך קידום תביעה נזיקית נגד בובליל וזאת מבלי להביע עמדה ביחס לתביעה עצמה ולסיכויי הצלחתה.
14. חרף החלטתי, הצדדים לא הגישו הודעה מעדכנת משותפת. התובעת עדכנה מיום 7.7.2022 כי המהנדס, זהר רצקר (להלן – **המהנדס**) העביר תגובתו בכתב לפיה ערב התחלת העבודות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/28/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היה הבית המשותף במצב תחזוקה מסוכן שהצריך שיפוץ כולל. משכך, התובעת שבה ועמדה על כך שהנתבעים יסדירו את תשלום חלקם עבור עלויות השיפוץ. הנתבעים טענו מנגד כי במסגרת הדיון ציינה ב"כ התובעת כי קיים בידה דו"ח מטעם קונסטרוקטור אך הוא לא הועבר לעיון הנתבעים.

15. בהחלטתי מיום 7.7.2022 קבעתי כי ההודעות אינן עולות בקנה אחד עם ההסכמה הדיונית ועל כן הצדדים יגישו הודעה מעדכנת משותפת. חרף האמור לעיל הצדדים לא טרחו להגיש הודעה מעדכנת. בהחלטתי מיום 25.7.2022 קבעתי באופן מפורש שהצדדים עושים דין לעצמם "ומדלגים" מעל הוראתי המפורשת ועל כן בהיעדר הודעה כאמור ייקבע דיון להוכחות וכן אשקול פסיקת הוצאות לרבות לטובת אוצר המדינה.

16. משהצדדים לא הגישו הודעה מעדכנת בדבר הפגישה עם המהנדס, קבעתי את התיק לדיון הוכחות.

17. דיון ההוכחות התקיים ביום 29.1.2023. מטעם התובעת העידו ה"ה זילברשטיין והרשקוביץ אשר הובילו את פרויקט השיפוץ ומטעם הנתבעים העידו הנתבעת 2, נתבע 5, והבן של נתבעת 3. על עדויות הצדדים אעמוד להלן במסגרת הדיון.

דיון והכרעה

חובת בעל דירה להשתתף בתחזוקת הבית המשותף ומהי "החזקה תקינה"

18. מקורה של החובה החלה על בעל דירה להשתתף בהוצאות תחזוקת הבית המשותף מצוי בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, כלהלן (ההדגשה הוספה – א"ש):

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, הכל לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף..."

על אף שהדברים נאמרו אינספור פעמים בפסיקה ובפרט בהחלטותיי, איני פטור מלחזור ולהזכיר כי החובה המוטלת על בעל דירה לשלם את הוצאות החזקת הרכוש המשותף מכוח סעיף 58(א) לחוק המקרקעין היא חובה מוחלטת ובלתי תלויה. זאת, שכן גביית התשלום נעשית לטובת קופה משותפת בה נצברים התשלומים מכל בעלי הדירות בבית, כאשר אי תשלום או פיגור במועד התשלום מצד בעל דירה פוגע ברמת התחזוקה של הבית, לעיתים עד כדי סכנת קריסה, ולחילופין עלולים יתר בעלי הדירות לשאת בחלקו של מי שאינו משלם (ראו, לדוגמה, רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/28/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ירושלים (28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 שמואל ויזר נ' נציגות הבית המשותף
רחוב חן 14 פתח תקווה (31.12.1979).

19. ענייננו מצוי בהגדרת "החזקה תקינה" אשר בהוצאותיה מחויבים להשתתף בעלי הדירות,
והיא מצויה בסיפא של סעיף 58(א) לחוק המקרקעין כלהלן (ההדגשה הוספה – א"ש):

"לענין זה 'החזקה תקינה' – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי
שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת
בעלי הדירות".

על מנת להתחקות אחר הרוב הדרוש בהסכמת בעלי הדירות לביצוע עבודות לצורך החזקתו
התקינה של הבית המשותף עלינו לפנות את מבטנו לסעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת
לחוק המקרקעין, כלהלן:

"12(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות.
(ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור
שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או
המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם
הסכים לה".

20. לאורך השנים הפסיקה הרחיבה את הגדרתן של הפעולות להחזקה תקינה בבית המשותף,
ונקבע כי מדובר בפעולות שמעבר להכרחיות, גם אם מדובר בפעולות שמשמעותן שיפוץ
אסתטי של הבית, כל עוד הן מיועדות לשמור על המראה והתפקוד התקין של הבית
המשותף, בריאותם ובטיחותם של בעלי הדירות והמבקרים בו או של עובדי אורח העוברים
לידו. נקבע כי כל אלה מצריכות הסכמה של רוב רגיל של בעלי הדירות.

ברע"א 7112/93 צודלר ואח' נ' יוסף ואח', פ"ד מח(5) 550, 560 (1994) צודלר ואח' נ' יוסף
ואח', פ"ד מח(5) 550, 560 (1994) נקבע כך:

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים
על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את
הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של
הבית המקורי- אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה
איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/28/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

היקש מדרכי פירושו של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומי
יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום- קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו
יכול שישתנה מעת לעת....".

וראו בפסק דינה של השופטת לימור ביבי בעניין דומה בעש"א (מחוזי ת"א) -35916-07
21 אהרון לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב, בפסקה 17 (6.2.2022)
(להלן - עניין לידסקי):

"... בהתאמה וכפי שפתחתי וצינתי, הרי ששורשי הכרעתי מצויים בהיקף
הפרשנות אשר יש ליתן למינוח 'החזקה תקינה'. בסעיף עצמו מצא
המחוקק להבהיר כי החזקה תקינה היא שמירה על מצבו של הרכוש
המשותף כפי שהיה בגמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן
בהסכמת בעלי הדירות. כאמור, טוען המערער כי בגדר כך לא תיכלל
עבודת שיפוץ במתכונת כפי שהוסכמה במקרה דנן, הואיל ומדובר בעבודת
שיפוץ מטעמים אסתטיים אשר אינם נדרשים מטעמים בטיחותיים.
טענתו זו של המערער אינה עולה לטעמי עם פרשנותו של המינוח וזאת,
הן ככל שפרשנות זו תושתת על לשונו של החוק והן ככל שתושתת על
המדיניות כפי שנקבעה במסגרת הפסיקה בנוגע להיקף תחולתו. כך
וראשית, לשונו של החוק, המדברת על שמירה על המצב של הרכוש
המשותף כפי שהיה בעת סיום הבנייה, אין בה הגבלת התחזוקה רק
למפגעים בטיחותיים, ההיפך, מתוך לשונו של הסעיף עולה הכללת כל
הוצאה שיש בה כדי לשמר את המצב ובכלל זאת גם הוצאות אסתטיות.
כך ולשם הדוגמא – ברי כי במסגרת המינוח תיכלל עבודה לצביעת חדר
המדרגות או לשיקום החזיתות – והכל גם מקום בו מדובר בהוצאה לשם
שמירת מצבו האסתטי של הבית ותו לא... יטען הטוען – כפי שטען
המערער – האם יכול הרוב לחייב ולכפות הוצאה גבוהה על המיעוט –
ולכך אשיב – כי באיזון הנכון, כפי שנקבע במסגרת החוק – 'כן'..."

[וראו גם: ע"א 4329/03 (י-ם) וינברגר נ' נציגות הבית המשותף (23.3.2004) (י-ם) וינברגר
נ' נציגות הבית המשותף (23.3.2004); ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף
(1.4.2004) פלקון נ' נציגות הבית המשותף (1.4.2004); והחלטת המפקח על רישום
מקרקעין ארז שטיינברג בתיק (נתניה) 42/20 נציגות הבית המשותף מרח' יהושע בן נון
58, הרצליה נ' היימן טרסה קורפ (18.1.2023) (להלן – עניין היימן טרסה קורפ)]



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/28/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המיושם לענייננו

21. כאמור, הנתבעים לא טרחו להגיש כתב הגנה, אך ככל שירדתי לסוף דעתם בפייהם שלוש טענות עיקריות: טענה מקדמית, כי יש לתבוע את הקבלן שביצע את העבודות בבית הסמוך בעטיין התגלו ליקויים בבית המשותף מושא התביעה; כי חלק מהעבודות שבוצעו (ומבוצעות עדיין) אינן נכנסות להגדרת "החזקה תקינה" של הבית המשותף מאחר שלא נועדו להסרת ההכרזה על הבית כבית מסוכן; ושהחלטות בוצעו בחוסר סמכות מאחר שלא התקבלו כדין במסגרת האסיפה הכללית.

להלן אתייחס לטענות הנתבעים כסדרן.

טענה מקדמית – הנתבעים אינם אחראים לנזק שנגרם לבית המשותף

22. אפתח בכך כי יש לדחות את טענת הנתבעים כי התביעה אינה צריכה להיות מופנית כלפיהם. כפי שאף נאמר לנתבעים בדיון – תביעה נזיקית נגד הקבלן שביצע את העבודות בשטח הסמוך לבית המשותף בנפרד, והתביעה נגד הנתבעים לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, בנפרד – ולא קרב זה אל זה. בסמכותה ומחובתה של נציגות הבית המשותף לתבוע את בעלי הדירות בבית המשותף אשר אינם משתתפים בתחזוקת הבית המשותף ובמקביל – ככל שתוסמך לעשות כן, ניתן שתגיש תביעה נזיקית להשבת ההוצאות. ואולם, אין לקבל את הטענה כי ניתן "לדלג" מעל בעלי הדירות ולתבוע במישרין את הקבלן, בוודאי בנסיבות שנוצרו שחייבו טיפול מהיר ויעיל בבית המשותף לצורך הסרת מסוכנות, כאשר תביעה נגד הקבלן ככל שתתגבש ותוגש עלולה להימשך זמן רב ובינתיים מצבו של הבית המשותף עלול להתדרדר. בהמשך לכך גם יודגש כי בהודעה על הכרזת מבנה מסוכן מיום 14.1.2022, נכתב בסעיף 3 כי "אי היענות לדרישות לביצוע העבודות מהווה עבירה פלילית לפי חוק העזר הנ"ל ועשויה לגרור הגשת כתב אישום" ובסעיף 4 נכתב: "מובהר כי אין במכתבי זה כדי לפטור אתכם מהאחריות המשפטית, הנזיקית או הפלילית החלה עליכם על כל נזק לנפש או לרכוש שיגרם". כך שככל והטיפול בהסרת ההכרזה על מבנה מסוכן היה מתעכב היו כלל בעל הדירות חשופים לאחריות משפטית הן פלילית והן נזיקית.

הליך קבלת ההחלטות ביחס לעבודות השיפוץ

23. אמנם אכן, השתכנעתי שהליך בחירת הקבלן ואישור העבודות לא נעשו באופן מיטבי. התובעת תולה יתרה בפרוטוקול בחירת ועד מיום 7.6.2021 (ת/2) בו התקבלו החלטות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/28/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעניין פתיחת חשבון בנק והוספת ה"ה זילברשטיין והרשקוביץ כמוטבים בחשבון. ואולם, אין בנמצא פרוטוקול החלטה של האסיפה הכללית הנוגעת לשיפוץ עצמו לרבות הצגת הצעות מחיר, הצגת מפרט שיפוץ, בחירת קבלן ביצוע וכיו"ב. כך גם עולה מעדותו של זילברשטיין (עמ' 3 לפרוטוקול) כי לא קיים פרוטוקול של האסיפה הכללית המפרט את כתב הכמויות או מעלה להצבעה את דבר השיפוץ. גם הרשקוביץ נשאל האם יש לו אישור מהדיירים לחתום על כתב הכמויות והשיב: "הכל נעשה באוויר. רצו לעשות את השיפוץ בבניין כולם ברחו... " (עמ' 8 שורות 19-20). רוצה לומר – כי ההליך לא היה מיטבי באופן קבלת ההחלטות משלא התקבלה החלטה מסודרת לבחירת הקבלן והיקף עבודות השיפוצים במסגרת האסיפה הכללית.

24. לזכותם של ה"ה זילברשטיין והרשקוביץ ייאמר כי ביצעו את עבודתם (בהתנדבות) בהתאם להנחיות האגודה לתרבות הדיון והדרכתה (ראו עמ' 9 שורה 27 לפרוטוקול). גם יצוין, כי על פי הפסיקה אין להחיל על נציגות בלתי מקצועית מנגנונים משפטיים סבוכים ופורמאליים, אשר אינם תואמים את אופי התנהלותם (ראו, למשל, בעניין **לידסקי**, בפסקה 16)). ואולם, אין באלה כשלעצמם כדי לרפא את הפגם שנפל באופן קבלת ההחלטות שלא באמצעות הסכמה של האסיפה הכללית.

25. עם זאת, ועל אף הפגמים שנפלו באופן קבלת ההחלטות, העובדה כי האסיפה הכללית הסמיכה את ה"ה זילברשטיין והרשקוביץ לפתוח חשבון בנק שיעודו לשיפוץ ולהיות בו מוטבים, מניחה מניה וביה את ההנחה כי ניתנה להם הרשות לפעול לצורך קידום עבודות השיפוץ. בהקשר זה יצוין שלא ניתן להתעלם מכך שזילברשטיין והרשקוביץ לא זכו לשיתוף פעולה עם בעלי הדירות לאורך כל הדרך, כפי שעולה מעדותם לעיל. ראיה לכך, שאף במהלך השיפוץ עצמו כשרצו לעדכן את בעלי הדירות בנוגע לסטטוס של השיפוץ הגיעו רק שלושה בעלי דירות לישיבת האסיפה הכללית (עדותו של הרשקוביץ, עמ' 9 שורות 17-18). גם מעדותו של מר אנדריי זפולסקי, בנה של נתבעת 3 עולה כי התקיימו אסיפות דיירים בבית המשותף, ולשאלת ב"כ התובעת האם דיברו על השיפוץ ענה "אני לא זוכר" (עמ' 11, שורה 17). גם נתבע 5 העיד כי פנו אליו להשתתף בישיבה של האסיפה הכללית בעניין השיפוץ אך לא יכול היה להגיע ובמקומו הופיעה בישיבה גרושתו אשר הודיעה לו כי דיברו על השיפוץ "וקבעו עם איזהו קבלן" (עמ' 12-13 לפרוטוקול). כלומר, גם אם לא הציגו בפני בעלי הדירות מפרט שיפוצים והצעות מחיר לא ניתן לומר שהשיפוץ נחת עליהם בהפתעה.

26. ואולם, והוא העיקר – גם בהנחה שנפלו פגמים בהליך קבלת ההחלטות, העובדה שאין עליה מחלוקת כי מלבד הנתבעים כלל בעלי הדירות בבית המשותף (13 דירות מתוך 16) נשאו בתשלום ההוצאות עבור השיפוץ היא כשלעצמה מאשררת את ההחלטה של בנוגע לעבודות השיפוץ בין אם הדיירים אשר ביצעו את התשלום נכחו באסיפה ובין אם לאו (ראה לעניין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/28/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

זה ע"א (ת"א) 1356/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ (7.11.2006); עניין לידסקי, בפסקה 16; עניין היימן טרסה קורפ בפסקה 37 והאסמכתאות שם).

האם השיפוט מושא התביעה מצוי בגדר של "החזקה תקינה"

27. לאחר שקבעתי כי ניתן לרפא את הפגם בהליך קבלת ההחלטות בדבר השיפוט, אפנה לטענות הנתבעים ביחס לצורך בשיפוט עצמו. כפי שהראיתי לעיל, הנציגות אינה צריכה להוכיח כי נעשו תיקונים מחויבים לשם הסרת המסוכנות בלבד. זאת, במיוחד במקרה שלפנינו כאשר הבית המשותף הוא בית ישרן, בן למעלה מ-40 שנה, שהיה מצוי במצב מסוכן בשל הפגיעה ביסודותיו. מצב זה חייב גם שיפוט מאסיבי של הבית ובאופן מיידי. בהקשר זה אפנה לחלקים עיקריים מתוך חוות הדעת של מהנדס העיר בת ים שצורפה למכתב ההכרזה על מבנה מסוכן (ההדגשות במקור – א"ש):

1. תיאור מצב הבניין:

בבדיקה וויזואלית, ניתן להבחין בנזקים הבאים:

1.1 באתר הבנייה הידוע בעצמאות 30 א בוצע קיר דיפון ובצועה חפירה לעומק של 4-5 מטרים.

1.2 קיימים מרווחים משמעותיים בין כלונסאות הדיפון והקרקה במקום היא חולית.

1.3 חול גולש אל תוך חלל החפירה באופן שנפער בורות מסביב לקיר הדיפון.
1.4

1.5 חזית צפון מערבית: עמוד צפוני מערבי במבנה ברח' עצמאות 32, אשר ממוקם סמוך לקו כלונסאות הדיפון. קיים במקום כיס אוויר משמעותי המגדיל את הסכנה המיידית ליציבות המבנה וקיים חשש מידי לשקיעת המבנה וקריסתו בפינה הצפון מערבית.

1.6 כל נזק אחר שנמצא במגרש עליו מוצב המבנה נדרש לשקם ולתקן.

1.7 לא ניתן לקבוע את עומק הכלונסאות. יש צורך בבדיקת מהנדס קונסטרוקציה של תוכנית מהנדס הביסוס. ניתן לראות שלא יצקו את הכלונסאות לגובה המתאים והחלק העליון בגובה של כ-1 מטר אינו נתמך בכלל.

1.8 קיימים מרווחים בין הכלונסאות, לרבות העדר כלונסאות ואי-רציפות בתמיכה.

1.9 יש צורך בבדיקת איכות הבטון והיציקה, כפי שנראה בביקור האיכות נמוכה ויש צורך בלקיחת גלילים וביצוע בדיקות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/28/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

...

9. בנוסף לפעולות המיידיות יש לנקוט את הפעולות הנוספות הבאות:

9.1 המבנה הידוע כעצמאות 32 מהווה סכנה לנפש ולרכוש, ומוכרז בזאת

כמבנה מסוכן, על כל המשמעויות הנגזרות מהכרזה זו מבחינת אופן והמשך השימוש במבנה, כאשר ההכרזה חלה על הבניין בכללותו.

מומלץ, בשלב זה **לגדר את אתר הבנייה בשלמותו ולמנוע גישה אליו מצד הציבור**.

9.1.1 מומלץ לפנות את הדיירים מהמבנה בשד' העצמאות 32 לאלתר

לגדר ולסגור את המבנה לציבור מחשש ליציבותו של המבנה ולסכנה מידית לקריסתו.

10. תיקון ושיפור כל נזק הנמצא במגרש.

11. יש למנות מהנדס קונסטרוקטור **באופן מיד** על ידי דיירי הבניין לצורך קביעת אופן תיקון ושיפור המבנה בהתאם לממצאים הנתונים בבדיקה זו ובהתאם לבדיקות נוספות שיבצע המהנדס במבנה ויערוך תוכניות מתאימות לשיקום ותיקון המבנה.

12. על מהנדס המבנים שימונה על ידי דיירי הבניין, לערוך בדיקות הנדסיות לכל הבניין באופן מיד לפי הצורך שימצא לנכון ולפי כל תלונות דיירי הבניין כאשר קביעת או פן תיקון ושיקום המבנה על ידי המהנדס ועריכת תוכניות מתאימות, יהיה לאחר השלמת כל הבדיקות ההנדסיות הנדרשות. זאת כאשר יש להבטיח שהתיקונים יחזיקו לאורך שנים בהתאם לכל הדרישות הנתונות בתקנים הישראליים הרלוונטיים ובמפרטים הטכניים המיוחדים.

13. ...

14. עבודות שיקום ותיקון הבניין יבוצעו באופן מיד עפ"י תוכניות המהנדס שימונה מטעם הדיירים **בפיקוחו ובאחריותו המלאה**.

15. לאחר ביצוע עבודות תיקון ושיקום הבניין, יש לקבל את אישור מהנדס המבנים שמונה מטעם הדיירים כי בדק את הבניין, ושעבודות השיקום והתיקון בוצעו בהתאם לתוכניותיו, להוראותיו, לשביעות רצונו, ולהגיש את אישורו החתום לעירייה.

"...



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/28/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. לטעמי, האמור בחוות הדעת מדבר בעד עצמו. מדובר היה בבית משותף שהיה בסכנה של ממש, והצריך תיקונים נרחבים לצורך שיקומו. כמו כן, בקריאה זהירה של חוות הדעת ניתן להיווכח כי זו לא התיימרה לפרט את מכלול התיקונים הנצרכים על מנת לשקם את הבית, במיוחד על רקע העובדה שחוות הדעת ניתנה בסמוך לאחר המפגע שגרם לקריסת העמוד בבית המשותף, ולא ניתן היה לדעת מה גודל הנזק בזמן אמת. כך, למשל בסעיף 11 לחוות הדעת נקבע כי יש למנות מהנדס קונסטרוקטור על ידי דיירי הבניין "לצורך קביעת אופן תיקון ושיפור המבנה בהתאם לממצאים הנתונים בבדיקה זו ובהתאם לבדיקות נוספות שיבצע המהנדס במבנה ויערוך תוכניות מתאימות לשיקום ותיקון המבנה". דהיינו, צפויות היו להיות בדיקות נוספות שבסופו של יום אף הובילו לתיקונים נוספים.

29. ואכן, בעלי הדירות בבית המשותף מינו את אינג' זוהר רצקר על מנת שילווח את העבודות בבית המשותף, והוא אשר לפי הצהרתם קבע את כתב הכמויות והיקף השיפוץ בהתאם לחוות הדעת של מהנדס העיר (ראו סעיף 9 לתצהיר הרשקוביץ; עמ' 3-4 לפרוטוקול הדיון מיום 27.6.2022).

30. אלא, שלטענת הנתבעים רכיבים רבים מכתב הכמויות אינם היו נצרכים לצורך הסרת המסוכנות, ושהנתבעים לא עמדו בנטל להראות אלו רכיבים מתוך כתב הכמויות נכנסים להגדרה של "החזקה תקינה", בבחינת המוציא מחברו עליו הראיה. בהקשר זה יצוין כי **בעניין היימן טרסה קורפ** שניתן לא מכבר, נקבע כי בשים לב לחובתו המוחלטת של בעל הדירה בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין לשלם את חלקו עבור החזקת הבית המשותף וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, מי שטוען כי העבודות שבוצעו בבניין הן בגדר השבחה ולא החזקה תקינה עליו הנטל להוכיח זאת (שם, בפסקה 24; ראו גם החלטתו של המפקח מאיר פורת בתיק 652/21 **נציגות הבית המשותף ברחוב גדרה 4 פ"ת נ' אזולאי**, בפסקה 42 (30.1.2023) שם צוטט בהסכמה האמור בעניין היימן טרסה קורפ; והשוו לרע"א 296/11 **נג'אר נ' עליאן**, פסקה 7 לפסק דינו של השופט הנדל ופסק דינו של השופט עמית (23.2.2012)).

31. כשלעצמי, הייתי מותיר את שאלת נטל ההוכחה בהקשר זה בצריך עיון. זאת, שכן בעניינינו יש לדחות את טענות הנתבעים בהקשר זה גם לגופן. עיון בחוות דעת מהנדס העיר אל מול כתב הכמויות שצורף לכתב התביעה ולתיק מוצגי התובעת מעלה כי קיימת חפיפה של ממש בין הרכיבים. כך, מרבית העלויות הן ביחס לשיקום וביטון החזיתות, עיבוי העמודים וקונסטרוקציות תמיכה. ודוק – לא נעלמה מעיני טענת הנתבעים כי כתב הכמויות נחתם על ידי מהנדס שאינו קונסטרוקטור, בניגוד לדרישת מהנדס העיר – אך סבורני כי לעניין כתב הכמויות אין נפקא מינה בעניין סוג הכשרתו הספציפי של המהנדס, אלא לצורך הסרת המסוכנות אם בכלל, ודי היה לכך בשעתו.

32. אמנם, במסגרת אותם רכיבים המצוינים בכתב הכמויות גם נכנסו עבודות נוספות כגון צביעה (שליכט צבעוני), איטום היקף החלונות וסלילה מחדש של שטח החניות. לאור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/28/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האמור לעיל, איני סבור כי מדובר בעבודות שאינן נכנסות תחת הגדרת "אחזקה תקינה" שבחוק. זאת, מאחר שמדובר בעבודות אינהרנטיות לתחזוקה תקינה של הבית המשותף, שכאמור הוא בית ישן שאין מחלוקת כי הצריך שיפוץ, לא כל שכן על רקע הפגיעה המשמעותית שאירעה בעקבות העבודות בבית הסמוך שהובילה לפינוי הדיירים למשך חודש שלם.

33. מעבר לכך, השתכנעתי מסיכומי התובעת שהסתמכו בין היתר גם על עדויותיהם של הרשקוביץ וזילברשטיין כי מרבית הרכיבים "הנוספים", דהיינו שמעבר להסרת מסוכנות הבית, מהווים חלק אינטגרלי מהעבודות, כמעין "תגובת שרשרת" לעבודות. כך, למשל, תיקון האספלט בשטח החניות נצרך בשל הליקויים הרבים באזור שנבעו, בין היתר, גם מהעבודות בשטח הבית הסמוך (ראו עמ' 9 לפרוטוקול שורות 41-42); תיקון הסדקים מתחייב גם כן כתוצאה משקיעת העמודים ומשכך גם אין מנוס מאיטום וצביעה חוזרת של החזית וכיו"ב. מנגד, תיקונים אחרים שתוכננו והיו מעבר לתקציב לא נעשו בסופו של יום (כמו למשל החלפת הדלת – ראו עדותה של התובעת 2, עמ' 13 לפרוטוקול שורות 35-37).

34. מנגד, לא השתכנעתי מעדויותיהם של התובעים בקשר לעבודות שהיו צריכות להיעשות במסגרת עבודת החיזוק של הבית ואלה שנעשו בפועל. כאמור, לטענת התובעים כלל לא היה צורך בכל השיפוץ שנעשה לצורך הסרת המסוכנות. כך, למשל, טען בנה של נתבעת 3 כי כל העמודים של הבית המשותף היו תקינים מלבד עמוד אחד שתוקן על ידי העירייה (עמ' 10 לפרוטוקול שורות 44-45; עמ' 11 שורה 46), גם נתבע 5 הביע עמדה כי יכול היה להשיג קבלן בחצי מחיר (עמ' 13 לפרוטוקול, שורות 3-4).

35. ואולם, אין מחלוקת כי נתבע 5 אינו מתגורר בבית המשותף במשך שנים, לפי הצהרתו גם לא טרח לבקר בבית בסמוך לפני קבלת ההחלטות בעניין השיפוץ ואף לא היה מעורב בזמן אמת בפרטי השיפוץ ואף לא טרח להגיע לישיבה שהתקיימה בנושא (עמ' 12 לפרוטוקול, שורות 47-50). כך גם בנה של נתבעת 3 אשר העיד מטעם התובעים, הצהיר כי הוא לפעמים מתגורר בדירה של אמו ולפעמים לא (עמ' 10 שורה 13 לפרוטוקול), וגם מעדותו לא השתכנעתי כי בזמן אמת היה מצוי בפרטי השיפוץ וזאת על אף שלטענתו יש לו ניסיון בתחום. מכאן, שטענות התובעים נטענו בעלמא, ואין בהן משקל של ממש נגד טענות הנציגות בנוגע לנחיצות העבודות לצורך החזקה התקינה של הבית.

36. יתר על כן, בסופו של יום מתצהירי התובעים 3 ו-5 ומעדויותיהם וכן מעדותה של נתבעת 2 עולה כי הסיבה העיקרית לכך שהם אינם משלמים לנציגות היא העדר יכולת כלכלית (ראו סעיף 6 לתצהירי התובעים; עדותה של נתבעת 2 בעמ' 13 לפרוטוקול). בכל הכבוד והאמפתיה למצבם של התובעים, אין בטענות אלה כדי לפטור אותם מתשלום על פי חוק הנובע מהיותם בעלי דירות בבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/28/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. אשר על כן ולאור האמור, אני סבור שאין לקבל את טענות הנתבעים ביחס לרכיבי השיפוף, משהוכח בפניי כי אלה נכנסים תחת הגדרת "החזקה תקינה" האמורה בחוק ובהתאם לפרשנות הפסיקה להגדרה זו.

חובם של הנתבעים עבור תחזוקה שוטפת ("דמי ועד")

38. במסגרת כתב התביעה נטען שהנתבעים 1-3 לא שילמו את חובם עבור החזקה שוטפת של הבית המשותף כמפורט להלן:

(-) נתבעים 1-2: חודשים אוקטובר ונובמבר 2020 ושנת 2021 בסך של 2,250 ש"ח.

(-) נתבעת 3: חודשים מרץ-דצמבר 2020 ושנת 2021 בסך של 1,500 ש"ח.

39. ב"כ הנתבעת 3 הצהיר בסיכומיו (עמ' 15 לפרוטוקול שורה 34) כי מרשתו תשלם את חובה השוטף, עם זאת נטען כי לא קיים חוב נכון להיום. בהתאם להודעה מעדכנת מטעם התובעת, החוב של נתבעים 1-2 נשאר כפי שהוא ואף הצטברו חובות נוספים מיום הגשת כתב התביעה. בקשר לנתבעת 3 נטען כי נותר חוב עבור שנת 2023 וכך גם לגבי נתבעים 4-5.

40. נוכח האמור ומכוח סמכותי לפי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין ובהתאם לע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה (נבו, 17.5.2004) אני מחייב את הנתבעים 1-2 לשלם לתובעת את חובם עבור ההחזקה השוטפת של הבית המשותף, מעבר לחוב עבור השיפוף עד היום בסך כולל של 4,350 ש"ח (עד לחודש פברואר 2023 כולל). ביחס לנתבעים 3-5, מאחר שחובם עד סוף שנת 2022 שולם לא ראיתי לנכון לחייבם ברכיב זה מעבר לאמור בכתב התביעה.

סיכום והוצאות ההליך

41. מכל הנימוקים האמורים לעיל מצאתי כי דין התביעה להתקבל במלואה, ועל הנתבעים לשלם את חובם עבור שיפוף הבית המשותף (והוצאות שוטפות עבור נתבעים 1-2) כלהלן:
(-) נתבעים 1-2 ביחד ולחוד: סך של 44,045 ש"ח המורכב מהחוב עבור השיפוף בהתאם לחלקם בבית המשותף בסך 39,695 ש"ח וחוב עבור תחזוקת הבית המשותף (עד פברואר 2023) בסך של 4,350 ש"ח.

(-) נתבעת 3: סך של 41,816 ש"ח עבור השיפוף בהתאם לחלקה בבית המשותף..

(-) נתבעים 4-5 ביחד ולחוד: סך של 44,543 ש"ח עבור חובם עבור השיפוף בהתאם לחלקם בבית המשותף.

42. סכומים אלו ישולמו לתובעת תוך 30 יום מהיום.

43. באשר להוצאות ההליך: תקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 קובעת כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/28/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור".

תכלית פסיקת ההוצאות כאמור בתקנה 151(א) לתקנות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין", כאשר בסעיף 151(ב) לתקנות נקבע כי במסגרת פסיקת ההוצאות יש לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין".

44. בענייננו, התביעה התקבלה במלואה והנציגות זכאית, על פניו, למלוא הוצאותיה. עם זאת, בהינתן כי הליך הוצאתו לפועל של פרויקט השיפוץ לא היה מיטבי, כפי שהוסבר לעיל, ובהינתן כי בניגוד להמלצתי התובעת לא טרחה להפגיש בין המהנדס לנתבעים על מנת לדון ברכיבי כתב הכמויות וכן לא טרחה להזמין לעדות בהקשר זה, סברתי כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום כ"ט שבט, תשפ"ג (20 בפברואר, 2023) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון